



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

02 ינואר 2026

עמ"ת 26-01-2646 נ' (עציר)

מספר פל"א 582967/2025

לפני כבוד השופטת יפעת שיטריט

מדינת ישראל

העוררת

נגד

ג'מאל שיבלי (עציר) ת"ז 205404379

המשיב

ערר על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בנוף הגליל – נצרת (כב' השופט ראיד עומרי) במ"ת 15206-12-25
מיום 1.1.26

נוכחים:

בשם העוררת: עו"ד מעין גולדמן - אדוט

בשם המשיב: עו"ד דניאל וייס מטעם הסניגוריה הציבורית

המשיב הובא באמצעות שב"ס

פרוטוקול

ב"כ העוררת: מגישה את תיקי החקירה, חוזרת על הודעת הערר ומבקשת להוסיף, באופן סמלי אני עומדת פה היום בפתח השנה האזרחית החדשה כאשר את שנת 2025 סיימנו עם 455 אנשים בתאונות דרכים, שלא לדבר על כל אותם אלו שלא נהרגו אך נשארו נכים בגופם ובנפשם ולא מאמינה שהמשיב שוחרר בתנאים.

מדובר באדם שנוהג פעם רביעית כשהוא בלתי מורשה לנהיגה כלל כאשר לחובתו שתי הרשעות ותיק מב"ד פתוח בגין עבירות של נהיגה כאשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה ונהיגה בזמן פסילה. לשאלת בית המשפט אני מבהירה כי בניגוד לאמור בהודעת הערר, מאסר על תנאי בן 7 חודשים אינו חל במקרה דנן אבל יופעל בתיק הנוסף ככל שירשע בו.

אבקש לציין כי בהליך הנוסף שהוגש גם הוא כהליך מעצר כאשר הוא שוחרר למעצר בית ע"י קצין כאשר מיום שיצא ועד להיום, לא התייצב לדיון בהמשך תנאי מעצרו. המשיב שנוכח היום בבית המשפט הובא לבית המשפט אך באמצעות צווי הבאה כי הוא לא מתייצב ולכן לא רק שעומדת כאן חזקת המסוכנות אלא גם עומדת חזקת אי הגעה לדיון.

אני יודעת שתמיד מדברים על החרिג בתיקי מעצר ואם זה לא החריג, אני לא יודעת מה החריג ואני תוהה למה מחכים? אולי מחכים שהוא ינהג מס' פעמים עד שיהיה כשיר לעבור טסט?



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

02 ינואר 2026

עמ' 26-01-2646 נ' (עציר)

באשר להחלטה, מדובר בהחלטה לא מנומקת שאינה מתייחסת למסוכנות ולא למפקחים שלא מתאימים לבצע את מלאכת הפיקוח כאשר הוא שוחרר למעצר בית בבית של הבעלים של הרכב שבו הוא נהג, שהם אחותו וגיסו כשהרכב הוא בבעלותו של הגיס ושייך לו. סוף דבר, תטען העוררת כי על בית המשפט להתערב בהחלטה, לקבל את הערר ולהותיר את המשיב במעצר עד תום ההליכים.

ב"כ המשיב: לא בכדי חברתי ציינה על פי הדין והפסיקה שברגיל תיקי תעבורה דינם שחרור ולא מעצר והחריג הוא המעצר. בית משפט קמא התייחס לכך בהרחבה בהחלטתו וגם אני סבור כמו בי תמשפט קמא שבמקרה זה לא מדובר בחריג ומדובר בחריג כאשר לא רק מדובר באדם שמבצע עבירות שוב ושוב אלא שנלוות להם דברים שזועקים לשמיים כמו נהיגה בשכרות או תאונת דרכים או עבירת תעבורה נלווית של מהירות או עקיפה מסוכנת. כאן, מה שיש לנו ואין לי מחלוקת על כך, הוא באמת בהתנהגותו לבדו הביא את עצמו למצב שהוא נמצא בו עכשיו מאחורי סורג ובריה כבר מס' ימים. לעומת זאת, המעצר אינו התרופה לכך. מדובר במי שאנו צריכים לוודא שהוא לא ינהג ואני חושב שהתנאים שנקבעו בבית משפט קמא יכולים להבטיח זאת וכדי שלא ינהג וזו התכלית. להבדיל מבפעמים הקודמות, הפעם יש לנו מישהו רציני שלוקח אחריות על הסיפור הזה, הוא באמת גם היה בעל הרכב אבל לא הייתה לו שום ידיעה על כך, זה הגיס. עכשיו הם מודעים ולכן הם ערבים שיהיו איתו 24/7 ולכן יש ערבויות כספיות.

לגבי כל מה שנטען לגבי ההיסטוריה והרשעות קודמות ותיקים תלויים ועומדים וצווי הבאה שהוצאו, זה יתברר בתיק העיקרי והוא יבוא חשבון על כך. כרגע הוא לא הורשע בתיקים האלה. כשאומרים שהוא לא התייצב, הוא גר בשיבלי ויש שם בעיה לאתר ויתבררו דברים בתיק העיקרי. אני מבין שיש לכך השלכה לגבי היבט האמון ולכן הפעם יש לנו גם מפקח שישמור עליו היטב. למנוע ממנו לנהוג אפשר בדרכים אחרות, זה לא מקרה שחס וחלילה יש פה קורבן. אני לא מקבל את זה שהוא פצצה מתקתקת מאחר והוא בלי להקל ראש, הוא נהג באופן לא מורשה אבל עבריין זה אדם שנוהג בשכרות או מי שנוהג במהירות ועוד.

בפעמים הקודמות לא היו מעורבים בני משפחתו, לא הוטלו עליו ערבויות של 10,000 ₪ ולא הטלנו על הערבים ערבויות כבדות. עם כל הכבוד, אין פה טעות משפטית ואין פה טעות עובדתית של בית משפט קמא.

בית המשפט קמא התרשם באופן בלתי אמצעי והייתה חקירה צולבת של חברתי לגבי כל מפקח ומפקח ובית משפט קמא התרשם ואמר שהמפקחים מצוינים.

אני יכול להסכים שבית משפט בשלב זה יעבה את התנאים בצורה משמעותית, הוא ישוחרר ואז נפנה לתסקיר ולמינהלת האיזוק האלקטרוני והנזק יעלה כאן על כל התועלת אם הוא יוותר במעצר.



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

02 ינואר 2026

עמ"ת 26-01-2646 נ' (עציר)

החלטה

- 1 בפני ערר על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בנוף הגליל – נצרת (כב' השופט ראיד עומרי)
- 2 במ"ת 15206-12-25, אשר בהחלטתו מיום 1.1.26, הורה על שחרורו של המשיב בתנאים
- 3 מגבילים הכוללים בחובם שהייתו במעצר בית מלא בבית אחותו וגיסו בכפר מועאויה,
- 4 שהייתו תחת פיקוחם של אחותו ובעלה, ערבויות כספיות ותנאים מגבילים כמפורט שם.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 2. העוררת אינה משלימה עם החלטה זו ומכאן הערר שבפני.
- 11
- 12 3. כנגד המשיב הוגש לבית משפט קמא כתב אישום ובצדו בקשה למעצר עד תום ההליכים,
- 13 במסגרתו יוחסו לו עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה, מעולם לא הוציא, פקיעת רישיון רכב
- 14 ונהיגת רכב ללא ביטוח.
- 15
- 16 4. בדיון אשר התקיים בפני בית משפט קמא, הסכים ב"כ המשיב לקיומן של ראיות לכאורה
- 17 להוכחת המיוחס למשיב וכך גם הסכים לקיומה של עילת מעצר, יחד עם זאת טען הוא
- 18 בנסיבות העושה והמעשה יש להורות לאלתר על שחרורו של המשיב בתנאים מגבילים
- 19 ולפיהם, ישהה במעצר בבית אחותו וגיסו שם ישהה בתנאים מגבילים כפי שייקבעו.
- 20
- 21 5. בית משפט קמא בחן את הערבים המוצעים ולאחר שעשה כן והתרשם מהתאמתם, הורה על
- 22 שחרורו של המשיב כאמור, בתנאים המפורטים שם.
- 23
- 24 6. הצדק עם בית משפט קמא וכך גם נדמה שהדברים אינם שנויים במחלוקת בין הצדדים כי על
- 25 פי רוב בתיקים כגון דא, הכלל הוא שחרור בתנאים מגבילים והחריג הוא, מעצר מאחורי סורג
- 26 ובריח.
- 27
- 28 7. יחד עם זאת, לעניות דעתי, הצטברו וקמו להם מקבץ נסיבות מחמירות הן בעושה והן במעשה
- 29 אשר יש בהם כדי להצדיק קבלת הערר אולם זאת באופן חלקי ובמתווה שייקבע על ידי.
- 30
- 31 8. בעבירות כגון דא על פי דין, ניתן היה להורות על שחרור בתנאים מגבילים. יחד עם זאת,
- 32 מדובר במי שנוהג ללא רישיון נהיגה ומעולם לא הוציא רישיון נהיגה זאת הפעם הרביעית,
- 33 כנגד המשיב עוד תלוי ועומד תיק נוסף בגין עבירה זהה או דומה, אשר יש במקבץ זה כדי
- 34 להעצים את המסוכנות הקמה ממנו. לא זו אף זו, עיון בגיליון רישומו הפלילי של המשיב,
- 35 מלמד כי בשלהי שנת 2024, נרשמה לחובתו עבירת תעבורה, בשנת 2022 הרשעה בגין עבירה



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

02 ינואר 2026

עמ"ת 26-01-2646 נ' (עציר)

1 זהה בגינה נדון למקבץ עונשים לרבות פסילת רישיון נהיגה, בשנת 2019 שוב נהיגה ללא רישיון
2 נהיגה לעולם לא הוציא, בצירוף ענישה לוויית וגם שם הוטלו עונשי פסילה ועונשים נלווים.
3
4 9. אכן הצדק הוא עם ב"כ המשיב ולפיו, למקבץ העבירות כאן לא נוספה עבירה חמורה נוספת
5 ואולם, עשייתו הלכאורית של המשיב בפרשה דנן, שעה שמדובר במי שבפעם הרביעית נוהג
6 מבלי שקיבל כלל רישיון נהיגה, פסילות בעבר לא הרתיעו אותו ועונשים קודמים שקיבל לא
7 הרתיעו אותו וקיומו של תיק נוסף, הרי שבמכלול האמור, הן בנסיבות המעשה והעושה, יש
8 כדי להעצים את עוצמת המסוכנות הקמה מן המשיב ולהביא לשינוי ההחלטה האופרטיבית
9 אליה הגיע בית משפט קמא.
10
11 10. אכן בית משפט קמא בחן את החלופה המוצעת והתרשם כי זו נכונה ומתאימה. יחד עם זאת,
12 המשיב שוחרר למעצר בית בביתם של אחותו וגיסו כאשר ברכב של גיסו, הוא נהג ללא רישיון
13 הנהיגה נשוא עשייתו כאן. אינני רואה לפסול קטגורית את התאמתם של משמורנים אלו
14 ואולם, לדידי, העיקר נמצא חסר מן הספר.
15
16 11. בנסיבות העושה והמעשה כפי שביארתי לעיל, עוצמת המסוכנות הקמה מן המשיב והצורך
17 בבחינה מעמיקה של בחינת חלופת המעצר המוצעת ומידת התאמתה של זו, אני סבורה כי יש
18 לקבל את הערר במובנים הבאים:
19
20 א. יש להורות על קבלת תסקיר מעצר בעניינו של המשיב טרם שחרורו או מעצרו בפיקוח
21 אלקטרוני כך שתונח התמונה בכללותה ע"י גוף מקצועי הן באשר לעושה והן באשר
22 לחלופה המוצעת. שירות המבחן יבחן במסגרת זו גם אפשרות מעצרו של המשיב בפיקוח
23 אלקטרוני.
24 ב. כדי לייעל את ההליך ולקצר בהליכים, אני מורה על הגשת חוות דעת מינהלת האיזוק
25 האלקטרוני אשר תוגש לבית משפט קמא לאחר שב"כ המשיב יציג מקום מעצר בפיקוח
26 אלקטרוני רלוונטי במישרין למינהלת האיזוק וזה ייבחן כנדרש.
27 ג. בחנתי עוד האם ראוי לעשות זאת טרם שחרורו של המשיב או מעצרו בפיקוח אלקטרוני
28 ואולם מן ההנמקות שביארתי לעיל, הרי שיש להניח את התמונה בכללותה, טרם תוכרע
29 הבקשה גופה.
30 ד. בהינתן האמור, תסקיר מעצר שיתייחס לכל האמור וחוות דעת מינהלת האיזוק
31 האלקטרוני, יוגשו לבית משפט קמא עובר למועד הדיון הנקבע בזאת **ליום 22.1.26**,
32 **בשעה 10:00** או במועד אחר כפי שייקבע ע"י בית משפט קמא בהתאם ליומנו.
33 ה. ההליך יתקיים בפני בית משפט קמא, המזכירות תביא החלטה זו בפני בית משפט קמא
34 לקביעת דיון כנדרש.



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

02 ינואר 2026

עמ"ת 26-01-2646 נ' (עציר)

המזכירות תביא העתק החלטה זו בפני מזכירות בית משפט קמא על מנת לפעול כנדרש וכן
תמציא העתק פרוטוקול זה הן בפני שירות המבחן והן בפני מינהלת האיזוק האלקטרוני.

המשיב יוותר במעצר עד למתן החלטה אחרת.

המזכירות תזמן את המשיב באמצעות שב"ס למועד האמור.

ניתנה והודעה היום י"ג טבת תשפ"ו, 01/02/2026 במעמד הנוכחים.

יפעת שיטריט, שופטת

הוקלד על ידי עדן ונדר

